Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Begleitmassnahmen für Einrichtungen, deren Schliessung infolge der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde

vom 01.12.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: **821.40.91**
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV);

gestützt auf die Verordnung vom 28. Oktober 2020 über die Erklärung der ausserordentlichen Lage auf kantonaler Ebene;

gestützt auf die Verordnung vom 24. November 2020 zur Änderung der Verordnung vom 10. November 2020 über kantonale Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus;

gestützt auf das Subventionsgesetz vom 17. November 1999 (SubG);

in Erwägung:

Mit Verordnung vom 24. November 2020 hat der Staatsrat die am 28. Oktober und 4. November 2020 angeordneten Betriebsschliessungen bis am 9. Dezember 2020 um Mitternacht verlängert. Die Massnahmen können angepasst oder ihre Gültigkeitsdauer kann verlängert werden, falls es die gesundheitliche Situation erfordert.

Aufgrund dieser Massnahmen zum Schutz der Gesundheit will der Staatsrat die Massnahme vom November verlängern, mit der ein Teil der finanziellen Verluste der Kleinunternehmen und Selbstständigerwerbenden kompensiert werden, indem er gemäss den Bedingungen dieser Verordnung einen Beitrag leistet, der auf der Grundlage der monatlichen Miet-, Pacht-, oder Hypothekarzinsen berechnet wird.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 821.40.91 (Verordnung über die Begleitmassnahmen für Einrichtungen, deren Schliessung infolge der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde (BMSV-COVID-19), vom 16.11.2020) wird wie folgt geändert:

Art. 2 Abs. 1 *(geändert)*

[1] Zu diesem Zweck wird ein Maximalbetrag von 12 Millionen Franken für November und Dezember 2020 bereitgestellt.

Art. 4a *(neu)*

Verlängerung der A-fonds-perdu-Beiträge

[1] In Ergänzung von Artikel 3 und 4 gelten die folgenden Bedingungen für die Bearbeitung der Gesuche infolge der Verlängerung:

a) Empfängerkreis: alle Personen, die den für November 2020 vorgesehenen Beitrag erhalten haben und deren Einrichtung oder Betrieb in Anwendung der Verordnung vom 10. November 2020 über kantonale Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen wurde;

b) Umfang des Beitrags für Dezember: Der Beitrag an Einrichtungen und Betriebe, die auf behördliche Anordnung geschlossen wurden, entspricht den folgenden Werten:

   1. Schliessung bis am 9. Dezember 2020: 30 % des monatlichen Miet- oder Pachtzinses ohne Nebenkosten oder des monatlich geschuldeten Hypothekarzinses;

   2. Schliessung bis am 19. Dezember 2020: 60 % des monatlichen Miet- oder Pachtzinses ohne Nebenkosten oder des monatlich geschuldeten Hypothekarzinses;

   3. Schliessung bis am 31. Dezember 2020: 100 % des monatlichen Miet- oder Pachtzinses ohne Nebenkosten oder des monatlich geschuldeten Hypothekarzinses;

c) Modalitäten der Verlängerung: Es muss kein neues Gesuch gestellt werden. Der nach vorstehendem Buchstabe berechnete Betrag wird Ende Monat ausgezahlt.

[2] Die Anforderungen an den Gesundheitsschutz gemäss der Verordnung vom 10. November 2020 über kantonale Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bleiben vorbehalten.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL